МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 10 дугаар сарын 24 № 05/27 Улаанбаатар хот

"ПЕТРОЧАЙНА ДАЧИН ТАМСАГ" ХХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ЖУ ДА ЛИ ТАНАА

Комисс Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан тус компанийн ажилтнуудын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх болон хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.8 дахь заалт, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 29-ний өдрийг хүртэл хугацаанд судалгааны ажлын хүрээнд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Уг ажлын хүрээнд Дорнод аймгийн Халхгол, Матад сумын "Тосон-Уул XIX", "Тамсаг-XXI" талбайд "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК-ийн 108 ажилтнаас санал асуулга авч, ажилтнуудын төлөөлөл 12 хүнтэй бүлгийн ярилцлага, 15 ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн болно.

Тус компани нь аймаг, сумын Засаг даргатай хууль тогтоомжид заасны дагуу гэрээ байгуулан хамтран ажилладаг, Матад, Халхгол сум болон XIX, XXI дүгээр талбайн үйлдвэрлэлийн баазын нөлөөллийн бүсийн малчин өрхийг ундны усаар хангадаг, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлдэг, гал түймэртэй тэмцэх, бусад гамшгийн үед шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилладаг нь сайшаалтай байна. XXI дүгээр талбайн удирдлагаас тогтвор суурьшилтай, ур чадвартай монгол ажилтнуудыг дэвшүүлэн менежерийн түвшинд ажиллуулах бодлогыг барьж, нийт ажилтнуудын ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах талаар тодорхой хүчин чармайлт гарган ажиллаж байгааг илэрхийлснийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Шалгалтыг нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн болон ажилтнуудаас санал асуулга авах, бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох баримт бичгийг хуулбарлан авах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсэгт "Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид нийцсэн хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг холбогдох талууд дагаж мөрдөх үүрэгтэй", мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.6 дахь заалтад "ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод

150060030

хэм хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх", мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ", мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан.

Тус компанийн дотооддоо мөрдөж буй дүрэм, журам болон хүний нөөцтэй холбогдуулан гаргасан тушаал, шийдвэртэй танилцахад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлснээс хойш нэг жил 8 сар гаруй хугацаанд хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлаагүй, 2005 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан дотоод журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад хөдөлмөрийн гэрээг нийцүүлээгүй, ажилтнуудтай өмнөх хуулийн дагуу хөдөлмөрийн гэрээг үргэлжлүүлэн байгуулж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.4 дэх хэсэгт заасны дагуу "уртын ээлжээр ажиллах ажилтны нэг ээлжид ажил, үүрэг гүйцэтгэх хугацаа 14 хоног, амрах хугацаа 14 хоног байх"-аар заасан заалтыг тус компаниас дагаж мөрдөж, ээлжийг зохион байгуулж байх боловч хөдөлмөрийн гэрээний 4.2 дахь заалт хуучин хэвээр буюу "үйлдвэрлэлийн баазад ажиллаж байгаа ажилтан ээлжээр амрах эрхтэй бөгөөд 30 өдөр ажиллаж, 15 өдөр амарна" гэжээ. Хөдөлмөрийн гэрээний 8.1-д байнгын ажлын байранд нэг жилийн хугацаатай гэрээ байгуулахаар заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт заасан байнгын ажлын байранд хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах заалтыг зөрчиж байна.

Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 3.4.5-д "Ажилтан хөдөлмөрийн сахилгын ноцтой зөрчил гаргавал хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогчийн санаачилгаар ажилтанд урьдчилан анхааруулахгүйгээр шууд цуцална" гэж заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.10 дахь заалтад "ажил олгогч нь хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, эсхүл дуусгавар болгож байгаа үндэслэлээ ажилтанд тайлбарлаж танилцуулах үүрэгтэй" гэж заасныг зөрчиж байна.

2. Комисс тус компаниас гаргуулахаар 43 бичиг баримт хүссэнээс, өргөдөл гомдлын бүртгэл болон нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг танилцуулаагүй бөгөөд удирдлагын багийн эрх бүхий албан тушаалтнаас тодруулахад дээрх бүртгэл, хөтөлбөр байхгүй хэмээн тайлбарласан болно.

Шалгалтын явцад өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар тодруулахад "компаниас аливаа тушаал шийдвэр гаралгүй уддаг, өргөдөл гомдол гаргахаар таг болдог, цаг авдаг, шийдвэрлэдэггүй, өргөдөл гомдол шийдвэрлэх үе шат нь хэтэрхий төвөгтэй, залхаадаг, туслах операторын албан тушаалд хөдөлмөрийн гэрээтэй ажиллаж байгаад тушаал дэвшиж, операторын ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа боловч албан тушаал ахисан тушаал гаргаагүй, хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулалгүй хагас жил болж байна, орон сууц, хашаа байшин худалдан авах, нийгмийн баталгааны талын ямар нэгэн дэмжлэг туслалцаа байхгүй ..." гэх асуудлыг ярилцлагын явцад ажилтнуудаас нийтлэг дурджээ.

Таны өргөдөл, гомдлыг байгууллагаас зохих журмын дагуу хянан шийдвэрлэдэг эсэх талаар асуулгад оролцогчдын 26.6 хувь нь үгүй гэж хариулсан байх ба шалтгааныг

нь “өргөдөл гомдлыг шийднэ гэж хүлээн авдаг ч шийдвэрлэдэггүй, удирдлагууд ойшоож авч үздэггүй” гэх хариултыг өгчээ. Хүний нөөцтэй холбоотой тушаал шийдвэрийг Улаанбаатар хот дахь төвөөр хянуулан, албажуулдаг тул шат дамжлага ихтэй, шийдвэрлэх явц удаашралтай, ажилтнуудаас компанийн хятад удирдлагатай шууд хэл нэвтрэлцэхгүй, монгол менежер болон орчуулагчаар дамжуулдаг, ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлын хариуг албан ёсоор өгдөггүй, өргөдөл гомдол гаргах процесс, журам ойлгомжгүй, хүлээн авсан, шийдвэрлэсэн тухай бүртгэлгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.2, 42.1.4, 42.1.5, 42.1.7 дахь заалтыг, компанийн ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний ажилтны эрх хэсэгт заасан 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.8 дахь заалтыг тус тус зөрчиж байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт “хамтын гэрээ” гэж тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны хөдөлмөр эрхлэх, түүнтэй холбогдох эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөдөлмөрийн хууль тогтоомжоор тогтоосон суурь хэм хэмжээнээс дордуулахгүйгээр харилцан тохиролцож ажилтныг илүү таатай нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл, нийгмийн хамгаалалтай холбоотой хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажил олгогч, ажилтны төлөөлөгчийн хооронд байгуулж, зохих журмын дагуу бүртгүүлсэн тохиролцоог ойлгохоор заасан бөгөөд компанийн удирдлагаас компанийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтын гэрээг сүүлд байгуулсан байх бөгөөд түүнээс хойш компанийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос удаа дараа санал тавьсан хэдий ч компанийн удирдлагатай тохиролцоонд хүрч, шинэчлэн байгуулаагүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.1 дэх заалтад ажил олгогч “гүйцэтгэсэн ажил үүрэгт нь тохирсон цалин хөлсийг тогтоосон хугацаанд ажилтанд олгох, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрээр тогтоогоогүй бол хөдөлмөрийн нормыг үндэслэлтэй тогтоох, аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөж байгаа цалин хөлсний тогтолцоо, журмыг ажилтанд мэдээлэх” үүрэгтэй, мөн хуулийн 102 дугаар зүйлийн 102.1.1 дэх заалтад “ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх”, мөн зүйлийн 102.1.2 дахь заалтад “цалин хөлсний хэмжээг тогтооход хүн амын амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт, инфляцын түвшнийг харгалзах”, мөн зүйлийн 102.1.5 дахь заалтад “цалин хөлсийг тооцох аргачлал ил тод, ойлгомжтой байх”, мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1 дэх хэсэгт “Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно”, мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.2 дахь хэсэгт “Долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно” гэж тус тус заасан.

Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 7.1.12-т “Амьжиргааны өртөг, хэрэглээний барааны үнийн индексийн өөрчлөлт болон компанийн үйл ажиллагааны үр дүнтэй уялдуулан цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудлыг захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, ерөнхийлөгч эцэслэн шийдвэрлэнэ” хэмээн тусгажээ. Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.1.7-д “ажилтан үндсэн ажлынхаа зэрэгцээ эзгүй байгаа ажилтны үүргийг түр орлон гүйцэтгэсэн тохиолдолд (ХХ50.2) ажлын үр дүнг харгалзан тухайн ажилтны үндсэн цалинг 50 хүртэл хувиар тооцон нэмэгдэл хөлс олгож болно. ...” гэж заасан нь хоёрдмол утгатай заалт болсон тэдийгүй Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.2 дахь хэсэгт заасан түр орлон гүйцэтгүүлсэн, хавсран гүйцэтгүүлсэн, ажлын ачааллыг нэмэгдүүлсэн ажилтны ажил үүрэгт тохирох цалин хөлсийг нэмж олгохоор заасантай зөрчилтэй, хуулиар зохицуулсан асуудлыг өөрчлөн эрх хэмжээгээ

хэтрүүлсэн журам болсон байх бөгөөд ажилтны эрх зүйн байдлыг дордуулан заасан байна.

"Петрочайна дачин тамсаг Монгол XXI" ХХК-ийн Тамсагийн сав газрын бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Тамсаг XXI дүгээр талбайн 2021, 2022, 2023 оны ажлын төлөвлөгөө, төсөвтэй танилцахад 2021 онд үндсэн ажилтны цалин урамшуулалд 4,541,250 ам доллар, гэрээт ажилтны цалин, хөлсөд 3,323,748 ам доллар, 2022 онд үндсэн ажилтны цалин, урамшуулалд 4,450,000 ам доллар, гэрээт ажилтны цалин, хөлсөд 3,952,000 ам доллар, 2023 онд үндсэн ажилтны цалин, урамшуулалд 5,093,000 ам доллар, гэрээт ажилтны цалин, хөлсөд 4,788,000 ам доллар, мөн "Петрочайна дачин тамсаг монгол XIX" ХХК-ийн Тамсагийн сав газрын бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Тамсаг XIX дүгээр талбайн 2021, 2022, 2023 оны ажлын төлөвлөгөө, төсөвтэй танилцахад 2021 онд үндсэн ажилтны цалин, урамшуулалд 4,830,000 ам доллар, гэрээт ажилтны цалин, хөлсөд 4,197,536 ам доллар, 2022 онд үндсэн ажилтны цалин, урамшуулалд 5,020,000 ам доллар, гэрээт ажилтны цалин, хөлсөд 5,104,000 ам доллар, 2023 онд үндсэн ажилтны цалин, урамшуулалд 5,225,000 ам доллар, гэрээт ажилтны цалин, хөлсөд 5,980,800 ам долларыг тус тус төсөвлөснөөс үзэхэд тус компаниас ажилтнуудад олгох цалин, урамшуулалд зарцуулах төсвийг жил бүр нэмэгдүүлж тооцжээ.

Санал асуулгад оролцсон ажилтнуудын 61.9 хувь нь сарын орлогын тухайд гэсэн асуулгад 1-2 сая төгрөг гэж хариулсан бол 13.9 хувь нь цалин, хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хасдаг гэж хариулсан байна. Ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагад хамрагдсан XXI дүгээр талбайн ажилтнууд илүү цаг ажилласны цалин хөлсийг хууль журмын дагуу авдаг гэж хариулсан бол XIX дүгээр талбайн ажилтнууд Хөдөлмөрийн гэрээний 4.3-т заасны дагуу илүү цагаар ажиллах талаар ажил олгогчид мэдэгдэн бичгээр зөвшөөрөл авч илүү цаг ажилласан байхад цалинг бүрэн тооцож олголгүй, хасаж олгодог талаар дурджээ. Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1 дэх хэсэгт "Ажилтныг ажил олгогчийн санаачилгаар ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл, ээлжийн ажлын цаг, долоо хоногийн ажлын цагийн үргэлжлэл болон ажлын цагийг нэгтгэн бодох ердийн ажлын цагийн нийлбэрээс хэтрүүлэн ажиллуулахыг илүү цагаар ажилласанд тооцно" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

Ажилтнуудаас "... цалин хөлс муу, 10 жил болж байхад нэг ч удаа цалин хөлс нэмэгдээгүй, бусад уул уурхайн салбарын уртын ээлжээр ажилладаг ажилтнуудын цалинтай харьцуулахад манай цалин бага, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй уялдуулж цалин хөлс нэмэхгүй байгаа нь бидний амьдралд сөргөөр нөлөөлж байна, компанийн менежерүүдээс 2 жил тутамдаа цалин хөлсийг авч үзэж, ажлын гүйцэтгэл, инфляц, нөхцөл байдалд тулгуурлан шинэчилж, нэмэгдүүлнэ гэж танилцуулсан хэдий ч компанийн удирдлагын зүгээс цалин хөлс нэмэх талаар ямар нэг дорвитой зүйл хийхгүй байна. Долларын ханш сулрах л юм бол бидний цалин эрс багасна, илүү цагийн хөлсийг бодож олгодоггүй, шөнийн цагаар ажиллахад нэмэгдэл, илүү цаг байхгүй, албан тушаалын цалинг өгдөггүй, Тухайлбал, менежерийн албан тушаалд томилогдоод 6 сар ажиллаж байгаа боловч ахлахын цалин авдаг, ахлахаар ажиллаж байгаа ажилтан операторын цалин авдаг хэвээрээ, 1 хүн чөлөө авахад оронд нь ажилладаг, гэвч хавсарсан ажлын цалин өгдөггүй. Хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаснаас өөр ажил хавсран хийлгэдэг боловч ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл цалин хөлс олгодоггүй" гэх ярилцлагыг нийтлэг байдлаар өгч байсан.

Түүнчлэн үйлчилгээний ажилтнууд "анх ажилд ороход компанийн хүний нөөц 2 жил тутам ажлын ажлын байрны үнэлгээ хийж, ажилтны албан тушаалыг ахиулж, цалин

хөлс нэмэгдүүлэх зохицуулалт компанийн дотоод журамд байдаг гэж танилцуулж байсан. Гэтэл гал тогоонд болон үйлчилгээнд ажилладаг хүмүүс албан тушаал ахих асуудал байдаггүй онцлогтой. Иймд бидний цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудлыг тусад нь авч үзэж, журамлах хэрэгтэй байна" гэх саналыг ярилцлагын явцад илэрхийлснийг онцгойлон дурдах нь зүйтэй.

Компанийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос, болон менежерүүдээс, ажилтнуудаас удаа дараа цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх шаардлага, саналыг компанийн удирдлагад илэрхийлж, уламжилж байсан боловч компанийн ажилтнуудын цалин, урамшууллыг сүүлийн 10 жилд огт нэмэгдүүлээгүй байна.

Шалгалтын явцад тус компанийн XIX, XXI дүгээр талбайн үйлдвэрлэлийн баазын хүний нөөцийн мэдээлэлтэй танилцахад ажилтнууд тогтвор, суурьшилтай ажилладаг, шилжилт хөдөлгөөн багатай ажилладаг давуу тал байгаа боловч компаниас цалин хөлсний талаарх бодлогыг нийт ажилтнуудад ойлгомжтой танилцуулах, ажилтны цалин хөлсийг инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэх, тухайн ажилтны гүйцэтгэсэн илүү цагийн нэмэгдэл хөлсийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу олгож хэвших ёстой байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.9 дэх заалтад "ажил олгогч ажилтныг хууль тогтоомжид заасны дагуу ажлын байрны чиг үүрэгт хамаарах чиглэлээр мэргэжлээ дээшлүүлэх, давтан сурах боломжоор хангах үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" нь ажил олгогчийн үүрэг болохыг тус тус заасан. Түүнчлэн Хөдөлмөрийн гэрээний 7.2.2-т "Ажилтны мэдлэг боловсрол, ур чадвар болон гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулж, суралцах боломжоор хангах нь ажил олгогчийн үүрэг" хэмээн тусгажээ.

Тус компаниас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн сайн хэрэгжүүлж буй боловч ажилтнуудын мэргэжлийн чиглэлээр давтан сургах, богино, дунд хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургаалтанд хамруулах, дотоод гадаадын туршлага судлах, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр батлаагүй, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр байхгүй, ажилтнуудыг сургалтад хамруулдаггүй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.2 дахь заалтад "ажилтан нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцсэн ажлын байранд ажиллах, энэ талаар бодит мэдээллийг ажил олгогчоос авах эрхтэй", мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.5 дахь заалтад "ажил олгогч хууль тогтоомжийн хүрээнд ажилтнаас шаардлагатай мэдээлэл авах" үүрэгтэй гэж тус тус заасан.

XIX, XXI дүгээр талбайн үйлдвэрлэлийн бааз ажиллах явцад компанийн дотоод хоёр чиглэлт мэдээллийн урсгал дутмаг, ажилтнууд компанийн үйл ажиллагаа болон хүний нөөцтэй холбоотой мэдээллийн талаар тодорхой нэгдсэн мэдээлэл авч чаддаггүй болох нь ажиглагдсан бөгөөд ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад давтан дурдагдсан болно. Тухайлбал, ажилтнууд компанийн удирдлагын зүгээс нэгдсэн байдлаар хурал, цуглаан хийж мэдээлэл өгдөггүй, компаниас хэрэгжүүлж буй хүний нөөцийн бодлого,

хөтөлбөр, цалин хөлс, өөрсдийн эрх зүйн байдалтай холбоотой нэгдсэн ойлголт авч чаддаггүй талаар ярилцлагын явцад нийтлэгээр дурдсан.

Түүнчлэн үйлдвэрлэлийн баазын менежерүүд болон ажилтны төлөөлөл ярилцлагын явцад "... нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч байхгүй, олон хүн ажилладаг, ээлжийн ажил хийдэг, насны хувьд харилцан адилгүй, баг болж ажиллах шаардлагатай байдаг, зарим тохиолдолд хамт олны харилцаа, хандлага, уур амьсгалын талаар судалгаа авах, шинээр ажилд орж байгаа хүмүүс урт хугацаагаар гэрээс хол ажиллахад дасан зохицох, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах шаардлага гардаг" талаар тухайлан дурдсаныг тэмдэглэх нь зүйтэй.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэхийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах" нь ажил олгогчийн үндсэн үүрэг болохыг тус тус хуульчилсан.

XXI дүгээр талбайн үйлдвэрлэлийн баазын ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "....Удирдлагаас аливаа шийдвэр гаргахдаа ялгавартай ханддаг, эрүүл мэндийн шалтгаанаар эмчилгээ хийлгэсэн хүмүүст дэмжлэг үзүүлдэггүй, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж /лист/-ийн мөнгө олгоогүй, эрүүл мэндийн асуудлаас шалтгаалж, сэтгэл санаа болон санхүүгийн дарамтад ордог, дээр нь өвчтэй байх хугацаанд ажилдаа хурдан орохыг шаардаж давхар ажлын байрны дарамтад оруулж байсан, ажилчдаас гаргасан санал хүсэлтийг хүлээн авдаггүй, сонсдоггүй, янз бүрийн шалтгаан гаргаж сахилгын шийтгэл оногдуулдаг, цалин хасдаг, ар гэрт гачигдал зовлон гарахад чөлөө олгодоггүй, чөлөө олгохдоо ээлжийн амралтаас тооцож суутгадаг, гал тогоог түрээс болгоно, ажилтнуудыг ажлаас чөлөөлнө гэж дарамт шахалт үзүүлж эхэлсэн. Гал тогоонд дээд тал нь 10 жил тогтвортой ажиллаж байгаа ажилтан байдаг, бидний ажлын байрны асуудлыг яаж шийдэх бол гэсэн айдастай хүмүүс байна, ажлын байрны нөхцөл боломж, нийгмийн баталгааг хангуулах талаар үзэл бодлоо илэрхийлэхэд дургүйцэж цалин хасна, ажлаас хална, торгоно, шийтгэнэ гэх зэргээр дарамт үзүүлдэг, менежерүүд ажилтныхаа төлөө ажилладаггүй, хятад дарга нарын нэрийг барьж ажилтнуудыг сүрдүүлдэг, дарга нарт худал мэдээлэл дамжуулдаг. Өвөр монгол менежер н.Өлзийбаяр, Монгол менежер н.Тогтохбаяр, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн н.Далайбаатар нар нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ удаа дараа ажлын байрны дарамт үзүүлсэн, албан хаагчдыг ялгаварлан гадуурхдаг, ялгаатай

шийдвэр гаргадаг, зохисгүй үг хэлж албан хаагчдыг доромжилдог, гаргасан санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэдэггүй, дээд шатны удирдлагад уламжилдаггүй, газрын тосны олборлолтын чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн мэргэжилтнийг дэмждэггүй, газрын тос олборлолтын инженерийн мэргэжилтэй мэргэжлийн мэргэшсэн албан хаагч нар нэг албан тушаал дээр олон жил ажиллаж байна, Монгол залуусын ур чадвар хөдөлмөрийн бүтээмжийг бодитой үнэлэхгүй, дэвшүүлэн ажиллуулахгүй байна" гэсэн асуудлуудыг нийтлэг байдлаар илэрхийлсэн.

Түүнчлэн ярилцлагад хамрагдсан эмэгтэй ажилтнуудын төлөөллөөс XIX дүгээр талбайн хүний нөөцийн монгол менежер гал тогооны ажилтнуудыг үндэслэлгүйгээр хулгайд сэрддэг, өөрийн гэсэн баг үүсгээд тэднийгээ дэмждэг, энэ хүн ашиг сонирхлын зөрчил ихтэй, эмэгтэй ажилтнуудын хувьд түүнтэй ажиллахад таагүй байдаг талаар дурджээ.

Удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг үнэлдэг эсэх талаар асуулгад санал асуулгад оролцогчдын 27.9 хувь нь заримдаа, 12.5 хувь нь үгүй гэж хариулсан. Мөн санал асуулгад оролцогчдын 27.9 хувь нь хамт ажиллагсдын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан гэж хариулсан байх бөгөөд хэний зүгээс уг дарамтыг үзүүлсэн талаарх асуулгад 84.6 хувь нь удирдах ажилтан, хамтран ажиллагч, хүний нөөц, бусад гэсэн хариултыг сонгожээ. Танай байгууллагад эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдал хэр хангагдсан гэж үзэж байгаа талаарх асуулгад оролцогчдын 59.2 хувь нь зарим талаар хангагдсан, 10.7 хувь нь огт хангагдаагүй гэж хариулсан.

Ярилцлага болон санал асуулгын дүнгээс үзэхэд тус компанийн бүтцийн зарим удирдлага, менежерүүдийн зүгээс ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын шинжтэй үйлдэл гаргадаг байна. Ярилцлагад нэрлэсэн компанийн бүтцийн нэгжийн удирдлага (менежерүүд) ба ажилтнуудын хоорондын үргэлжилсэн үл ойлголцол, таарамжгүй харилцаа нь тухайн компани чиг үүргээ ердийн байдлаар хэрэгжүүлэх, хамт олны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа, байгууллагын соёл, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй байна.

Тус компани Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасан "ажилтан, ажил олгогч, гуравдагч этгээд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан,...-д тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц байршуулах үүрэгтэй" хэмээх заалтыг хэрэгжүүлээгүй, энэ шаардлагын нэгдүгээр хэсэгт дурдсанчлан хөдөлмөрийн дотоод журмыг Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлж шинэчлэн батлаагүй, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын асуудлыг зохицуулаагүй байна.

Тус компанид нийт 594 ажилтан ажиллаж байгаагаас 21 хувь нь эмэгтэй ажилтнууд байна. Тэдэнд чиглэсэн бодлого, хөтөлбөр, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр сургалт, тодорхой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэггүй байна.

6. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.3 дахь хэсэгт "Ажил олгогч нь ажил, амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын гэрээ,

хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй, хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлнэ", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрээр ялгаварлан гадуурхах ба Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахыг хориглоно" гэж тус тус заасан.

XIX дүгээр талбайн үйлдвэрлэлийн баазын нэгдсэн байгууламжийн лаборант Э.Энхтуул Комисст "... би бага насны 2 хүүхэдтэй, нөхөр XXI дүгээр талбайд ажилладаг. Бид хоёр хамт нэг салбарт ээлжээ зөрүүлэн ажиллаж, гэр бүл үр хүүхдээ цаг зав гаргах боломжтой гэж үзэн нөхрийн ажиллаж байгаа XXI дүгээр талбайд шилжин ажиллах хүсэлтийг компанийн захиргаанд энэ оны эхээр гаргасан боловч шийдвэрлэж өгөөгүй, нөгөө талбайгаас чиний оронд ажиллах лаборант байвал асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн, XXI дүгээр талбайн лаборант ажилтай Мөнхтуяа эгч шилжин ажиллахад бэлэн байна гэтэл манай удирдлагууд зөвшөөрөөгүй, иймд би хүүхдээ асарч хамгаалах зорилгоор ажлаас гарахаас аргагүйд хүрээд чөлөөлөгдөх өргөдлөө өгсөн" тухай тайлбарлав.

Мөн тэрээр тайлбартаа "Мөнхтуяа эгч 2018 онд XIX дүгээр талбайн үйлдвэрлэлийн баазад хүнд хортой нөхцөлд лаборантаар ажиллаж байхдаа жирэмсэн болсон учир ажлын байр өөрчлөх хүсэлтийг удирдлагад тавьж байсан ч шийдвэрлээгүй тул шүүхэд тус компанийг хариуцагчаар татаж, нэхэмжлэл гаргаж байсан" гэжээ.

XIX дүгээр талбайн үйлдвэрлэлийн бааз дахь Удирдлагын төвийн эрх бүхий албан тушаалтнуудтай уулзалт хийх үеэр тухайн ажилтны шилжин ажиллах хүсэлттэй холбоотой асуудлаар тодруулахад XIX дүгээр талбайн дэд захирал "XXI дүгээр талбайгаас шилжин ирэх Мөнхтуяа нь "ажлын байрны шаардлага хангахгүй" гэж тайлбарлаж байх бөгөөд үйлдвэрлэлийн баазын нэгдсэн байгууламжийн лаборантаас нөгөө талбайн лаборантын ажлын байранд шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан нь ажлын байрны шаардлага хангаагүй байх боломжгүй, харин компанийн эсрэг өмнө шүүхэд хандаж байсантай холбогдуулан удирдах албан тушаалтны хувийн үзэмжээр хандаж, хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад заасан "үл ялгаварлан гадуурхах" хөдөлмөрийн харилцааны суурь зарчим, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт заасан жендэрээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон заалтыг тус тус зөрчиж байна.

7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг" ойлгоно, мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй" гэж заасан.

Санал асуулгад оролцогчдын 34 хувь нь хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаггүй гэж хариулсан бол нээлттэй санал асуулгад "...ажлын хувцас, бээлий маш их үнэртэй, өвөл зуны гутал хэврэг, чийг татдаг, нефт олборлолтод ажиллаж байгаа ажилтнуудыг хөдөлмөрийн хүнд, хортой нөхцөлд ажилладаг боловч

хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ордоггүй, ажилтнуудад хордлого тайлах сүү өгөхөө больсон, хааяа артишок өгдөг, техникийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг хангадаггүй, бүрэн бус техник хэрэгсэлтэй ажилладаг, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг хангах талаар анхаардаггүй" гэх зэргийг нийтлэг байдлаар хариулжээ. Ярилцлагын үеэр талбайд ажилладаг ажилтнуудаас "ажлын нормд өгсөн гутлын чанар муу, зундаа байнга чийг татдаг, өвөлдөө хөлддөг, ул нь шууд хуулардаг, халтирдаг өмсөх аргагүй байдаг тул өөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг бодож хувиараа өөр гутал авч өмсдөг, ажлын гутлын чанарыг сайжруулах, солиулах талаар удаа дараа хүсэлт гаргаж байсан боловч шийдвэрлээгүй олон жил болж байна" гэх асуудлыг тухайлан нэрлэж байна.

Үүнээс үзэхэд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлсан "Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох" зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, ялангуяа өвөл хүйтэн, зун халуун температур бүхий улирлын онцлог, ажиллах орчин нөхцөлд тохирсон холбогдох стандартад нийцсэн ажлын гутлаар ажилтнуудыг хангах шаардлагатай байна.

8. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "мэдээлэл хариуцагч нь мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах ашиглах талаар хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам батлаж, мөрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дах заалтад мэдээлэл хариуцагчийн үүрэг болох "ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах" зорилгоор дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулж болно, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.1 дэх хэсэгт "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журмыг ажил олгогч хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлаж, мөрдүүлнэ", мөн хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсэгт "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам, түүнд оруулсан өөрчлөлтийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан.

XIX, XXI дүгээр талбайн гадна зарим хэсэгт дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) байршуулсан байсан ба камерын ашиглалтын журам байхгүй хэмээн менежерүүд тайлбарласан.

9. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "ажилтан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах эрхтэй", Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт "Хүний ажиллах, суралцах байр нь эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна" гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын явцад ажлын хэсэг "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч компанийн захирлуудтай бүлгийн ярилцлага зохион байгуулсан бөгөөд туслан гүйцэтгэгч нийт 39 компани ажилладаг байна. Бүлгийн ярилцлагын явцад "ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх муу, стандарт хангадаггүй, шаардлага хүргүүлдэг ч хүлээж авдаггүй, удирдлага нь талбай дээрээ байрладаггүй, ажилтнуудыг үл ойшоодог, өмнө жил шаардлага хангаагүйн улмаас үйл ажиллагааны зөвшөөрлийг цуцалсан боловч өөр нэрээр дахин бүртгүүлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа" хэмээн тухайлан дурдсан "Дорнын их гэрээ" ХХК, "Дорнын гүүр" ХХК зэрэг компаниудын ажилтнуудын байрлаж байгаа кемпүүдийн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцахад эрүүл мэнд, эрүүл

ахуйн шаардлага хангахгүй, хүн ажиллах, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлээгүй, онц таагүй орчин нөхцөлд ажилчдыг байрлуулсан байна.

"Дорнын их гэрээ" ХХК, "Дорнын гүүр" ХХК-ийн ажилтнуудаас авсан ганцаарчилсан ярилцлагад "... ажлын орчин нөхцөл муу, нормын хувцас хэрэгсэл болон бусад хангалт байдаггүй, энэ ажил улирлын чанартай, ажилд жуучлах зарын дагуу энд ирсэн, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх эсэхийг анх ажилд жуучлахад асуудаг, сард 1,300,000.0 төгрөгийн цалинг гар дээр авдаг, нийгмийн даатгал төлөх юм бол авах цалин багасна" гэх зэрэг ярилцлагыг өгч байсан.

XIX, XXI дүгээр талбайд ажиллаж буй тус компанийн эмч, менежерүүдтэй уулзаж ярилцахад "...мэргэжлийн хяналтын байгууллага гэж байхад эдгээр туслан гүйцэтгэгч компанийн ажилтнуудын байрлах кемпийн үйл ажиллагааг шалгаж байх үүрэг чиглэлийг манайд байнга өгдөг байсан, бид ч туслан гүйцэтгэгч компаниудыг газар дээр нь очиж шалгаж байсан. Манай туслан гүйцэтгэгч компаниудын кемпүүдэд нэг ч эмч байхгүй, уг нь эмчтэй байх ёстой" гэх ярилцлагыг өгч байсан. "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК-аас туслан гүйцэтгэгч компанийг хэрхэн яаж ямар болзол шалгууураар сонгон шалгаруулж авдаг талаарх тайлбар болон туслан гүйцэтгэгч компанийг сонгон шалгаруулах журам байдаг эсэхийг шаардсан ч тодорхой баримтыг гаргаж өгөөгүй.

Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Улсын байцаагчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 07/22-03/112/07 албан шаардлагыг "Дорнын их гэрээ" ХХК-д, 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 07/22-03/112/14 дугаар шаардлагыг "Биндэр цалам" ХХК-д, 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 07/22-03/112/17 дугаар\ албан шаардлагыг "Дорнын гүүр" ХХК-д, 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 07/22-03/112/13 дугаар албан шаардлагыг "Дорнын их гэрээ" ХХК-д гэх мэтчилэн нийт 12 туслан гүйцэтгэгч компанид хөдөлмөрлөх эрхийн чиглэлээр хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах шаардлагыг хүргүүлж байсан боловч зөвлөмж, шаардлагыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй байна.

10. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6 дахь хэсэгт "Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах арга хэмжээ, дүйцүүлэн хамгаалал хийх, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тусгасан байна", мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэгт "Төслийн нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийж байгаа хуулийн этгээд тайлан боловсруулах явцдаа төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэд, оршин суугчдаас албан ёсоор санал авч, хэлэлцүүлэг зохион байгуулна" гэж заасны дагуу XIX дүгээр талбайн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг орон нутгийн иргэдийн хурлаар батлуулаагүй байгаа нь тухайн жилийн байгаль хамгаалах ажил хийгдэхгүй байх үндэслэл болсон төдийгүй Байгаль орчны үнэлгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй байна.

Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.18 дахь заалтад "аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хог хаягдлаас үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах шаардлагатай арга хэмжээг авах, аюулгүй ажиллагааг хангах үүргийг хүлээнэ" гэж хуульчилсан. XXI болон XIX дүгээр талбайн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд үйлдвэрийн шингэн хаягдлыг хадгалах, устгах, зайлуулах болон нөхөн сэргээх асуудлууд тусгагдаагүй байна. Үйлдвэрийн шингэн хаягдлыг ил задгай сан хэлбэрээр хадгалж байгаагаас үүдэлтэй газрын тосонд агуулагдах метан хий

нь хаягдлын сан болон, үйлдвэрийн бүсэд агаарт ууршиж, орчныг бохирдуулж байгаа нь Хог хаягдлын тухай хуулийн дээрх заалтыг зөрчиж байна.

Байгаль орчны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.12 дахь заалтад "байгаль орчны аудит" гэж байгаль орчны хууль тогтоомж, төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, стандартын хэрэгжилтийг хянаж, дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх хараат бус үйл ажиллагааг" хэлнэ гэж заасан. XXI дүгээр талбайн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон Байгаль орчны аудитын тайланг нэг байгууллагын шинжээч болон мэргэжилтнээр давтан хийлгэсэн нь аудитын хараат бус байх зарчмыг алдагдуулсан байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авах шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн бусад дотоод хэм хэмжээ, хөдөлмөрийн гэрээг Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн, даруй шинэчлэн батлаж, мөрдүүлэх, компанийн хүний нөөцтэй холбоотой асуудлыг тухай бүр хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж ажиллах;
2. Ажилтан, түүний төлөөллөөс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг батлан мөрдүүлэх, бүртгэл хөтлөх, ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд хариуг заавал өгөх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах, боломжит хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх талаар захиргаа, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;
3. Ажилтнуудын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх тодорхой арга хэмжээ авч, илүү цагийн нэмэгдэл хөлсийг хууль тогтоомжийн дагуу олгох;
4. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн компанийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтын гэрээг шинэчлэн байгуулах, нийт ажилтнаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, мөн мэргэжлийн мэдлэг, туршлага, ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн, түүнчлэн ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг батлаж, хэрэгжүүлэх;
5. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд бүх төрлийн дарамт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах, компанийн дотоод хяналтыг үр дүнтэй зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг тухай бүр арилгах, ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын шинжтэй үйлдэл гаргадаг нэр бүхий менежер, ажилтанд Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага тооцох;
6. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, эмэгтэй ажилтныг хамгаалах, ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх талаар дотоод хэм хэмжээнд тусгах, ажилтнуудын хүүхэд хамгаллын хөтөлбөрийг батлан, хэрэгжүүлэх;
7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон холбогдох стандарт, шаардлагад нийцсэн ажлын гутлаар ажилтнуудыг хангах;

8. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэн компанийн дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглалтын журмыг батлан мөрдүүлэх;
9. Холбогдох хууль тогтоомжид заасан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг бүрэн хангасан туслан гүйцэтгэгч компанитай хамтран ажиллах, туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах баримт бичигт аж ахуйн нэгжид тавигдах стандарт, шаардлагыг нарийвчлан тусгах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр эрх бүхий төрийн байгууллагад уламжилж шийдвэрлүүлэх;
10. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн эрсдэлийг бууруулах чиг үүргийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах;
11. Компанийн удирдах түвшний албан тушаалтантай биечлэн уулзаж, санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломж, нөхцөлөөр хангах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд ажилтнуудын санал хүсэлтийг тусгах, хоёр чиглэлт мэдээллийн урсгал, эргэх холбоог сайжруулах;
12. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, тухайн салбарын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлыг нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД